

2025-IE-00010825
2/05/2025 3:31:30 p. m.
Al contestar cite este número

Manizales, 2 de mayo de 2025

Señor
JUAN CAMILO CARDONA VALDERRAMA
contacto@cavalasesores.com

ASUNTO: Respuesta a: 2025-EI-00004202 Certificación minera vital No.
1210090086148425056 Concepto Ambiental Sentencia
25000234100020130245901. Polígono solicitado localizado en el municipio de
Marmato

Atento saludo,

De acuerdo con su solicitud, se superponen las áreas de las determinantes ambientales respecto a la Estructura Ecológica, aplicables al área objeto de consulta, de acuerdo con la cartografía suministrada en la solicitud en formato shapefile, sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (Figura 1), de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.3.1. de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 y la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013.

El presente concepto se encuentra soportado en la [Resolución 0825 de 2023](#) de Corpocaldas, “Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas” (consulte el [documento general](#))



Figura 1. Imagen satelital Google Earth del polígono de la solicitud

El polígono de interés está ubicado en suelo rural del municipio de Marmato, según la clasificación del suelo municipal de referencia Corpocaldas. Cabe resaltar que esta clasificación se deberá corroborar con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística de la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

De acuerdo con la verificación cartográfica, normativa y documental, se da alcance a la solicitud, considerando las áreas de la Estructura Ecológica superpuestas con el polígono solicitado, las cuales se presentan en las Figura 2 yFigura 3.

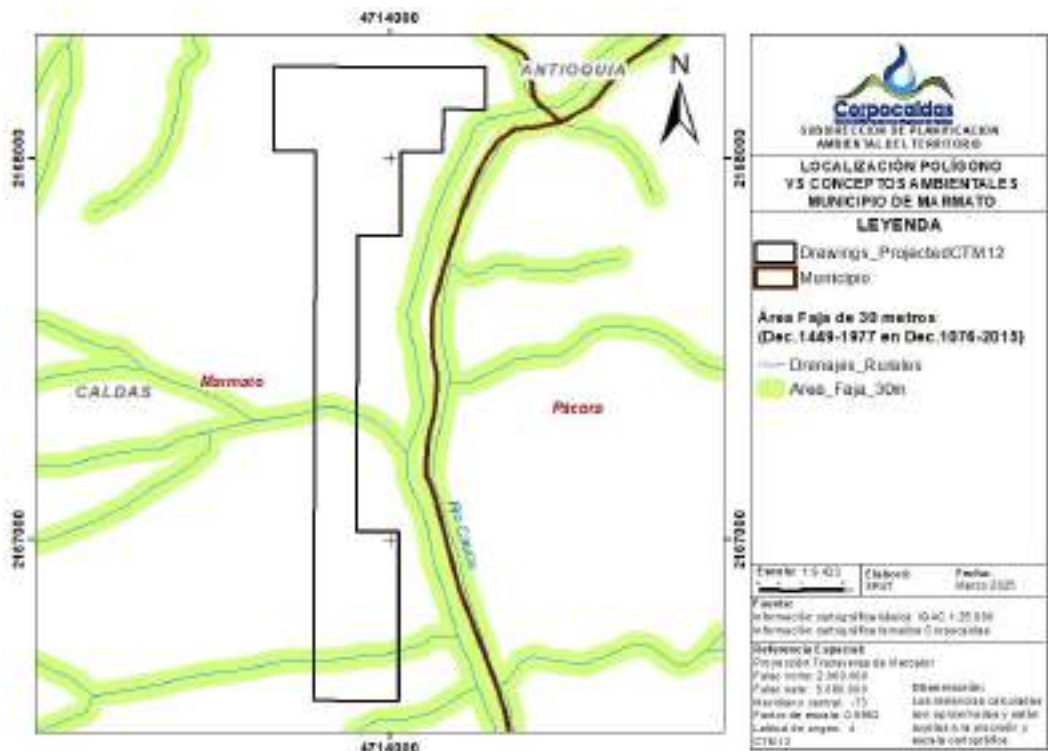


Figura 2. Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, que se superponen con el polígono solicitado.

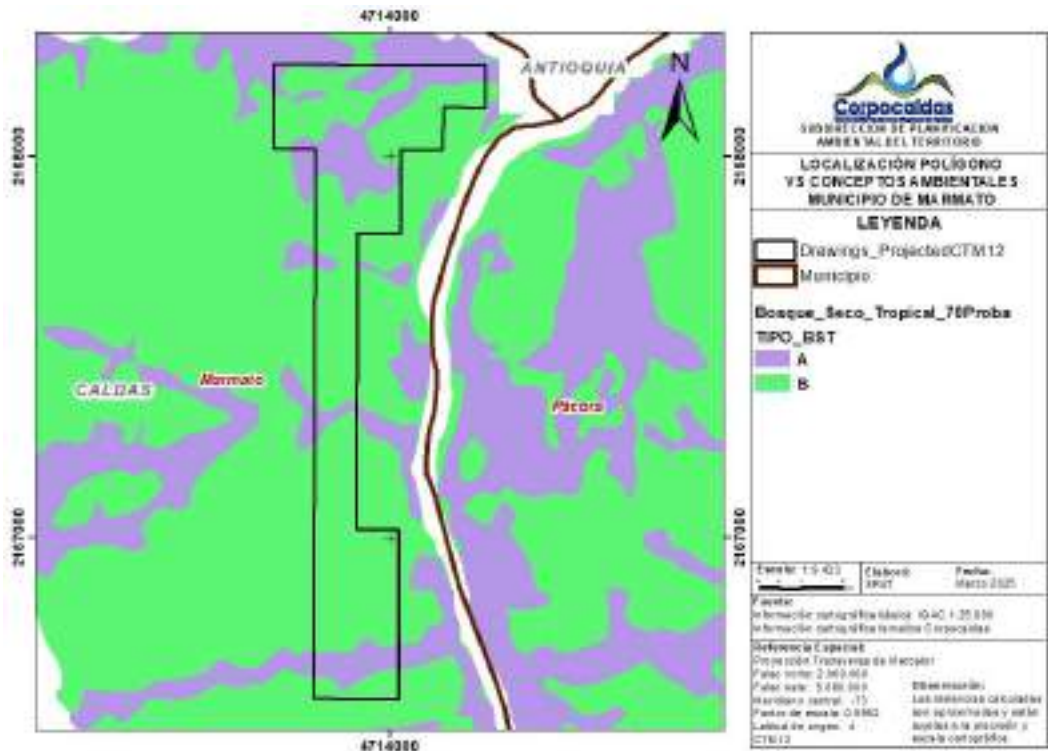


Figura 3. Áreas del Bosque Seco Tropical-BST, que se superponen con el polígono solicitado.

Pregunta 1
“si el proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro de la Acción

Popular No. 250002341000-2013-02459-01, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022”.

Subtítulo B: “Ecosistemas del SINAP”

- Del sistema de Parques Nacionales Naturales
- De los Parques Naturales Regionales
- De las Reservas Forestales Protectoras
- De los Distritos de Manejo Integrado
- De los Distritos de Conservación de Suelo
- De las Áreas de Recreación
- De las Reservas Naturales de las Sociedad Civil

Subtítulo C: “De las áreas de conservación in situ de origen legal”

- De las Reservas forestales de la Ley 2da de 1959
- Los humedales RAMSAR y humedales no RAMSAR
- De los páramos
- De los arrecifes de coral, los pastos marinos y manglares
- De las reservas temporales excluibles de la minería
- Las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá

Se concluye según las Figura 2 y Figura 3, que el polígono de interés **no** se superpone específicamente con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 2

“si tal territorio se encuentra zonificado”.

No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 3

“si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación”

No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 4

El mapa, salida gráfica con el resultado del análisis de información ambiental sobre el polígono de interés, deberá ser entregado en el sistema de referencia indicado en el numeral i de la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 (coordenadas geográficas referido al sistema de referencia MAGNA SIRGAS, origen único nacional, en el marco de las Resoluciones 471 de 2020 y 371 de 2021, modificadas por la Resolución 197 de 2022 o cualquiera que las reemplace, sustituya o modifique).

No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Notas

En caso de que el área total de la propuesta o parte de ella se encuentre en un área que está en proceso de declaratoria en el marco de la Resolución 1125 de 2015, esto deberá manifestarse en la certificación, aclarando la etapa en la cual se encuentra el trámite.

El polígono solicitado no se encuentra en áreas con procesos de declaratoria o ampliación de áreas protegidas SINAP, en el marco de la Resolución 1125 de 2015 de Minambiente.

Es de anotar, que el área solicitada se encuentra en área de influencia de la cuenca del río Cauca, sobre el cual se tiene la Sentencia T 038 de 2019, “Río Cauca como Sujeto de Derechos”, por lo cual se recomienda realizar la respectiva consulta sobre la intervención o actividad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como formulador del plan de acción sobre la citada sentencia.

OBSERVACIONES GENERALES

El área objeto de consulta se superpone con Áreas-Fajas Forestales Protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, Bosque Seco Tropical. Igualmente, de acuerdo con la norma nacional, se recomienda tener en cuenta las Áreas Forestales Protectoras de pendientes. Las anteriores áreas hacen parte de la Estructura Ecológica principal o complementaria adoptada mediante Resolución 0825 de Corpocaldas “Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas”.

En la tabla que se presenta a continuación, se enuncian las otras áreas que se superponen con el polígono solicitado, y en los enlaces de consulta relacionados los usuarios podrán consultar los lineamientos de uso y/o manejo para cada una de estas áreas.

Tabla 1. Áreas de la estructura ecológica que se superponen con el polígono de interés

Área de la Estructura ecológica	Enlace para consulta de Ficha Departamental o Detallada, anexa a Resolución 0825 de 2023
Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural (Ver Figura 2)	Ver aquí
Bosque Seco Tropical-BST (Ver Figura 3)	Ver aquí
Áreas forestales protectoras de pendientes	Ver aquí

Áreas de la Estructura Ecológica propias del EOT de Marmato

Para las áreas de la Estructura Ecológica propias del EOT aplicables al polígono, así como su manejo particular, se sugiere elevar la consulta al municipio como administrador de esta área.

Gestión del riesgo

Se recomienda consultar las áreas de amenaza y/o riesgos aplicables al área de interés, directamente en el Portal cartográfico de Corpocaldas y/o en el Municipio respectivo, toda vez que se cuenta con información municipal y varias entidades territoriales de Caldas, han venido adelantando los Estudios básicos de amenazas para la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, acorde con el Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

La cartografía de las áreas de la Estructura Ecológica de Caldas, entre otros temas, puede ser consultada en el portal de [datos abiertos](#) de Corpocaldas.

Los usos del suelo que se pretendan desarrollar en el polígono deberán corresponder a lo permitido en el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT vigente de Marmato (Decreto Municipal 027 de 2014), lo cual deberá corroborarse con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística expedido por la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

La presente comunicación se convierte en soporte de seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial-POT concertados ambientalmente, de acuerdo con el nuevo Indicador de Evaluación del Desempeño Institucional-IEDI que empezó a requerir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Minambiente a las Corporaciones desde el año 2020. De igual manera, se convierte en soporte de atención de la Directiva 04 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, respecto a protección especial del suelo rural agropecuario.

En caso de requerirse aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales deberán tramitarse los permisos pertinentes ante Corpocaldas, para lo cual podrán observar los formularios aplicables a estos trámites en la página web oficial de Corpocaldas dando clic [aquí](#) o solicitar asesoría en los datos de contacto: Línea Verde 018000968813, Trámites Concesión Aguas, Permisos o Licencia Ambiental: 3104697169. De todas formas, también podrán observar los canales de atención presenciales y no presenciales. Para más información consultar [aquí](#).

Atentamente,



WILFORD RINCON ARANGO
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio

Anexo: Cartografía en formato shapefile
Copia: Secretaría de Planeación Municipal de Marmato
Revisó: Patricia García G.
Elaboró: Estefanía Ortiz A. Contratista SPAT

Bogotá, 09 de agosto de 2025

Señora
NATALIA ANDREA HERNÁNDEZ
Representante legal suplente
Calle 14 No. 30 - 205, Barrio Las Lomas
Medellín
contacto@cavalasesores.com
3006169601



Asunto: Respuesta. PETICIÓN Radicado N. 2025E1032608

Respetada señora Hernández,

En atención a la petición de información presentada ante esta cartera ministerial, bajo el número de radicado indicado en el asunto, mediante el cual se indaga:

¿Cuál es la intervención o actividad que va a desarrollar en el trámite del procedimiento para la titulación minera?, conforme a las órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Medellín mediante la sentencia T 038 del 17 de junio de 2019 (Exp.05001310300420190007101), que estableció que dicho ministerio tiene a su cargo la formulación del plan de acción para la protección del río Cauca.

La Sentencia 038 de 2019 en el ordinal tercero reconoce al río Cauca, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM y del Estado, y ordena al Gobierno Nacional ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río a través de la Institución que el presidente designe. Dado lo anterior, el Decreto 1495 del 16 de agosto de 2019 "Por el cual se designa el representante legal de los derechos del río Cauca en cumplimiento de la Sentencia 038 de 2019 del Tribunal Superior de Medellín", en su artículo 1 designó como representante Legal del río Cauca, su cuenca y afluentes, al director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La determinación del alcance de la sentencia 038 del 17 de junio de 2019 se realizó teniendo como base lo contemplado en el numeral Tercero y Cuarto, en los cuales se establece:

Tercero: "RECONOCER al río Cauca, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM, y del Estado, en consecuencia..."

Cuarto: "Otorgar efectos inter comunis a la presente decisión para todas

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección: Calle 37 #8 - 40, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 332 3400 - 3133463676

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 919301

Página 1 | 3

F-E-SIG-26:V7 02-08-2024

las personas y comunidades que hacen parte de la cuenca del río Cauca.”

Para estos efectos, el Plan de Acción como instrumento de gestión de las órdenes, busca **orientar desde una visión estratégica** el actuar de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, para garantizar los derechos del río y de las generaciones futuras. Sin embargo, es de aclarar que, dicho Plan no suplanta la normatividad ambiental, las competencias constitucional y legalmente establecidas, ni el cumplimiento de órdenes de otros fallos judiciales.

Adicionalmente, la orden judicial, concluye en su numeral 9: (i) Que las generaciones futuras son sujetos de derechos de especialísima protección, (ii) que tienen derechos fundamentales a la dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente sano, y (iii) que el río Cauca es sujeto de derecho, que implica, al igual que se hizo con el río Atrato, su protección, conservación, mantenimiento y restauración, a cargo del Ente Público Municipal y del Estado. Igualmente, en la orden tercera reitera el reconocimiento del río Cauca como sujeto de derechos a cargo de EPM y del Estado. Bajo este marco, como secretaría técnica de la sentencia 038-2019, la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico (DGIRH) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, articula el proceso de desarrollo de la sentencia para el cumplimiento de las órdenes establecidas por el Tribunal Superior de Medellín.

En este sentido, actualmente se implementan las diferentes etapas para la formulación participativa del Plan de Acción, en el cual se han definido cinco componentes, a saber: Garantías para la productividad y subsistencia; Cultura e identidad socioambiental; Salud Ambiental y Resiliencia; Cambio Climático y Gestión del Riesgo; Pesca.

De acuerdo con estos componentes, los temas de minería se gestionan dentro del Componente de salud ambiental y resiliencia. Este componente opera mediante líneas estratégicas, incluyendo una enfocada en la minería regenerativa, que aborda: i) la restauración de áreas degradadas, ii) la implementación de prácticas de minería sostenible y iii) el desarrollo de procesos de reconversión productiva.

Es preciso señalar que, la consolidación del Plan de Acción como instrumento de gestión de las órdenes, es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con un carácter integral y participativo en escenarios de concertación, a realizarse en el segundo semestre del 2025, en los énfasis territoriales definidos como: La Mojana, Bajo Cauca, Cañón del río Cauca, Valle del Cauca y Alto Cauca.

Bajo este contexto y a partir de la concertación de acciones, queda a discreción de cada autoridad ambiental, en el marco de sus competencias, la definición de lineamientos de manejo o de conservación y de categorías de áreas protegidas u otras estrategias complementarias en la cuenca del río Cauca.

De igual forma, este instrumento no contempla la limitación de actividades en la cuenca, ni nuevas medidas que se tengan que desarrollar frente a trámites asociados a la titulación minera, sin que esto condicione a su vez, que las entidades con competencia en la reglamentación (leyes, decretos, resoluciones y normas) de la



industria minera, establezca acciones que apunten al cumplimiento de lo ordenado por fallo judicial en cuanto a la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río Cauca, su cuenca y sus afluentes.

Por último, esperamos con lo anterior haber atendido cabalmente su solicitud, y cualquier duda adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

JAY ROBINSON
TASHANNY
SHANNA
TASHANNY SHANNA JAY ROBINSON
Directora de Gestión Integral del Recurso Hídrico

Firmado digitalmente por

JAY ROBINSON

TASHANNY SHANNA

Fecha: 2025.08.11

12:06:42 -05'00'

Proyectó: Equipo Sentencia Río Cauca - DGIRH

Revisó: Sebastián Ardila Muñoz – Profesional Especializado

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.